

경고·주의 요구 및 통보 사항

일련번호 20공급(종합) - 04
제목 신규공종 설계변경 소홀
소관처 〇〇〇〇처
관계부서
내용

〇〇공급건설단(現, 〇〇건설사무소)은 〇〇도 천연가스 공급설비 제1, 2공구 건설공사를 2017. 01. 13. 착공하여 제 1공구는 2019. 11. 30. , 제 2공구는 2020. 1. 31. 준공하였다.

1. 신규공종 설계변경 업무 소홀

가. 공사감독원 업무에 관한 사항

공사감독원은 『공사관리규정』 제20조에 따라 해당 건설공사의 문제점을 파악하고 민원 해결방안과 시공자로부터의 설계변경, 계약변경 그 밖의 현장 실정보고 등 방침 요구사항에 대하여 원활한 공사 수행이 되도록 공사시공부서장에게 검토 및 보고하여야 하며, 같은 규정 제15조(공사변경) 1호 따라 설계변경이 필요한 부분은 시공 전에 완료하여야 한다. 다만, 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 하게 할 수 있다.

공사감독원은 〇〇도의 현장여건(관광지)과 특수성(화산섬)으로 시공 중 예기치 못한 민원과 당초 설계와 상이한 신규공종¹⁾ 발생 건에 대하여 설계변경을 추진하였다.

1) 신규공종 : 무진동·무소음 암파쇄 신규품 재산출, 조립식 간이 흙막이(TS판넬) 손료산정식 수정, 압입 추진구 /도달구 가시설,

그런데 공사감독원은 설계변경 관련 증빙자료 관리를 소홀히 하고 시공 전 해당 부분의 설계변경을 완료하지 못하고 준공 후 설계변경을 추진하여 6~7개월 동안 최종 공사금액을 확정하지 못하였다.

【표1】 설계변경 경과

구분		설계변경요청일	설계변경시행일	변경계약일	비고
1 공 구	1차	2019.04.08.	2019.06.03.	2019.06.05.	심의('19.04.12.)
	2차	2019.11.28.	2019.12.20.	2019.12.20.	심의('19.11.27.)
2 공 구	1차	2019.02.28.	2019.03.20.	2019.03.26.	심의('19.01.15.)
	2차	2020.06.01.	2020.06.01.	2020.07.07.	심의('20.02.05.)

※ 심의²⁾ : 기술자문위원회(前. 공사관리심의위원회)

나. 공사시공부서장 업무에 관한 사항

공사시공부서장은 『공사관리규정』 제16조(설계변경으로 인한 계약금액 조정 절차)에 따라 시공 중 발생한 설계변경 사항의 현황을 상시 관리하고 원활한 시공이 가능하도록 지체 없이 의사 결정을 수행하여야 하며, 계약금액조정 사항에는 계약상대자와 상호 협의하여 계약금액 조정을 적어도 연 1회 이상 시행하고 계약 담당부서에 계약 변경을 의뢰하여야 한다.

그런데 공사시공부서장은 공사감독원이 설계변경에 필요한 관련 자료작성과 증빙자료 확보 등의 업무를 수행함에 있어 관련규정과 절차를 준수하여 적정하게 추진하고 있는지, 문제발생 소지는 없는지 등을 확인하는 책임을 소홀히 하여 해당 공사는 준공 후 6 ~ 7개월 동안 설계변경이 지연되게 하였다.

2. 설계변경 등 지연발생에 대한 대책 부재

『공사계약일반조건』에 따르면 계약상대자는 준공금 수령 전 까지 설계변경에

암판정 등

2) 총공사금액 100억이상공사로 설계변경으로 계약금액의 10%이상증감되는 경우 기술자문위원회를 건설기술진흥법 및 공사관리규정에 따라 개최함

의한 계약금액 조정을 요구할 수 있지만, 『공사관리규정』에는 설계변경의 단서 조항 인 설계변경 전 우선시공에 대한 세부 조건을 따로 정하고 있지 않고 있다.

따라서 시공 전에 설계변경의 필수적인 사항인 신규공종의 단가와 수량산출이 미확정 된 경우 계약상대자와 공사비 산정에 대한 이견이 준공 후에라도 발생되면 계약금액 조정 분쟁은 지속되고 설계변경은 장기화 될 수 있다.

또한 설계변경 지연 시 시공사(하도급포함)의 설계변경 담당자 잔류로 인한 비용 증가와 재정적으로 영세한 자재납품업체 및 장비공급업체에 대한 준공금 지연이 발생될 수 있다.

조치할 사항

- ① 설계변경 업무를 소홀히 한 담당자에게 경고, 담당부장에게 주의 조치 하시기 바랍니다. (경고·주의)

[관련자]

[담당자]

(경고) ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠공급건설사무소(現. ㉠㉠지역본부 건설사무소) 차장 AAA

(경고) ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠공급건설사무소 차장 BBB

[담당부장]

(주의) ㉠㉠㉠㉠처 ㉠㉠공급건설사무소(現. ㉠㉠지역본부 ㉠㉠㉠㉠부) 부장 CCC

- ② ㉠㉠㉠㉠처장은 설계변경이 지연되지 않도록 관련규정을 개정하시기 바랍니다. (통보)